

សាលាក្តីកូនកាត់ទោសខ្មែរក្រហមដែលចេញមកពីការចរចារវាងអង្គការសហប្រជាជាតិ និង រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដំណើរការពីឆ្នាំ ២០០៦ នៅកម្ពុជា នឹងរំពឹងថានឹងបញ្ចប់នៅឆ្នាំ២០១៩ ។ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ ផែនទីដែលបាននាំយកពីបណ្ណាល័យ អ.ស.ប នៅញូវយ៉កទៅកាន់ក្រុងភ្នំពេញស ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយផែនទីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងប្រើប្រាស់ បានធ្វើឱ្យស្ថានភាពការណ៍ក្នុងប្រទេស បានធូរស្រាល។ ពីឆ្នាំ២០០៦ រហូតដល់សព្វថ្ងៃ កម្ពុជាបាន និងកំពុងចូលរួមកងកម្លាំងថែរក្សាសន្តិ ភាពពិភពលោក នៅបណ្តាប្រទេសអាហ្វ្រិកមួយចំនួនក្រោមឆ័ត្រអង្គការសហប្រជាជាតិ។

៧.២. ដំណាក់កាលអន្តរកាល១

ដំណាក់កាលអន្តរកាល

ការកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរបណ្តោះអាសន្ន អ.ស.ប នៅកម្ពុជា អ៊ុនតាក់

នីតិក្រមរួម

១. ស្របតាមមាត្រា ៦ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងអ៊ុនតាក់ នឹងអនុវត្តអំណាចដែលចាំបាច់ ដើម្បីធានាការអនុ វត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ដោយគិតទាំង អំណាចដែលទាក់ទងទៅនឹងរៀបចំ និង ការដឹកនាំការបោះឆ្នោត ដោយសេរី និង ត្រឹមត្រូវ ព្រមទាំងទិដ្ឋភាពទាំងឡាយនៃ រដ្ឋបាល នៃ ប្រទេសកម្ពុជា ដែលទាក់ទងទៅ នឹងបញ្ហានេះ។

២. យន្តការខាងក្រោមនេះ នឹងត្រូវបើកប្រើដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ ទាក់ទងទៅនឹងការអនុ វត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ដែលអាចកើតមានឡើង រវាងតំណាងពិសេសរបស់លោកអង្គលេខាធិការ និង ក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់ « អេស អិន ស៊ី » ៖

ក. អេស អិន ស៊ី ត្រូវជូនមតិណែនាំដល់អ៊ុនតាក់ ដែលគោរពតាមមតិណែនាំនេះដរាបណា មានកុងសង់ស៊ុស ក្នុងចំណោមសមាជិក អេសអិនស៊ី ហើយដរាបណាមតិណែនាំនោះស្របនឹងទិស ដៅនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ

ខ. បើសិនជាគ្មានកុងសង់ស៊ុស ក្នុងចំណោមសមាជិក អេសអិនស៊ី នោះទេ ទោះបីជាមាន ការខិតខំប្រឹងប្រែងអស់លទ្ធភាពរបស់ប្រធានក៏ដោយសម្តេចនរោត្តម សីហនុ ជាប្រធាន អេសអិនស៊ី នោះនឹងមានសិទ្ធិធ្វើសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការជូនមតិណែនាំដល់ អ៊ុនតាក់ ដោយយកចិត្តទុកដាក់គិតគូរ ទាំងស្រុងទៅដល់ទស្សនៈទាំងឡាយ ដែលបានសំដែងឡើងនៅក្នុង អេសអិនស៊ី។ អ៊ុនតាក់ នឹងគោរព តាមមតិណែនាំនោះ ក្នុងករណីមតិណែនាំនោះ សមស្របទៅ នឹង ទិសដៅនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ

គ. បើសិនជាសម្តេចនរោត្តម សីហនុ ប្រធាន អេសអិនស៊ី តំណាងស្របច្បាប់នៃអធិបតេយ្យ ភាពកម្ពុជា មិនអាចសម្រេចបានក្នុងករណីណាមួយនោះ សិទ្ធិនៃសេចក្តីសម្រេចរបស់សម្តេចនឹងផ្ទេរ ទៅឱ្យតំណាងពិសេសរបស់លោកអង្គលេខាធិការ អ.ស.ប។ តំណាងពិសេស នឹងធ្វើសេចក្តីសម្រេច

ចុងក្រោយ ដោយយកចិត្តទុកដាក់គិតគូរទាំងស្រុងទៅដល់ទស្សនៈទាំងឡាយដែលបានសំដែងឡើង នៅក្នុង អេសអិនស៊ី។

ឃ. សិទ្ធិអំណាចណា ដែលទាក់ទិកទៅ នឹងការអនុវត្ត កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ដែលបានប្រគល់ ឱ្យអនុវត្តដោយ កុងសង់ស៊ុល ឬ បើសិនមិនសម្រេចបាន កុងសង់ស៊ុលនោះទេសិទ្ធិអំណាចនោះនឹង ត្រូវអនុវត្តដោយប្រធាន អេសអិនស៊ី ដោយយោងតាមនីតិក្រម ដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ។ ក្នុងករណី ដែលសម្តេចនរោបត្តម សីហនុ ប្រាន អេសអិនស៊ី តំណាងស្របច្បាប់នៃ អធិបតេយ្យភាព កម្ពុជា មិន អាចសម្រេចបានក្នុងករណីណាមួយនោះ សិទ្ធិសម្រេចរបស់សម្តេចនេះ នឹងត្រូវផ្ទេរទៅឱ្យតំណាង ពិសេសរបស់លោកអគ្គលេខាធិការ អ.ស.ប ដែលអាចប្រកាន់ យកនូវវិធានការចាំបាច់នានា នៅក្នុង ករណីទាំងអស់ តំណាងពិសេសរបស់អគ្គលេខាធិការ អ.ស.ប និងកំណត់ថា តើមតិណែនាំ ឬ វិធាន ការរបស់ អេសអិនស៊ី ស្របទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀង ឬ ទេ។

៣. តំណាងពិសេសនៃលោកអគ្គលេខាធិការ ឬ ប្រតិភូរបស់គាត់ត្រូវចូលរួមអគ្គប្រជុំទាំងឡាយ របស់ អេសអិនស៊ី និង របស់ស្ថាប័នបន្ថែមណាទៀត ដែលអាចបង្កើតដោយ អេសអិនស៊ី ហើយត្រូវជូនដល់ សមាជិក អេសអិនស៊ី អំពីរាល់ព័ត៌មានចាំបាច់ទាំងអស់ អំពីបណ្តាសេចក្តីសម្រេចរបស់អ៊ុនតាក់ ។

រដ្ឋបាលស៊ីវិល

១. ស្របតាមមាត្រា ៦ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ អង្គការ ស្ថាប័ន និងការិយាល័យរដ្ឋបាលទាំងអស់ ដែល មានតួនាទីក្នុងវិស័យការបរទេស ការពារជាតិ ហិរញ្ញវត្ថុ សន្តិសុខសាធារណៈនិង យោសនាការ នឹងត្រូវ ដាក់ឱ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យដោយផ្ទាល់របស់អ៊ុនតាក់ ដែលត្រូវត្រួតពិនិត្យតាមការចាំបាច់ ដើម្បីធានារព្យាក្រឹតភាព មួយដ៏ហ្មត់ចត់។

ក្នុងន័យនេះ តំណាងពិសេសរបស់លោកអគ្គលេខាធិការ ត្រូវកំណត់ថា អ្វីដែលចាំបាច់ ហើយ គាត់អាចចេញបទបញ្ជាទៅដល់បណ្តាអង្គការ ស្ថាប័ន និង ការិយាល័យរដ្ឋបាលខាងលើនេះ ។ បទ បញ្ជាទាំងនេះ អាចបញ្ជូនចេញទៅចំពោះភាគីកម្ពុជាទាំងអស់ ហើយអាចជាបទបញ្ញត្តិចំពោះភាគី កម្ពុជាទាំងអស់ផង។

២. ស្របតាមមាត្រា ៦ នៃកិច្ចព្រមព្រៀង តំណាងពិសេសនៃលោកអគ្គលេខាធិការ ដោយមានការ ពិគ្រោះជាមួយ អេសអិនស៊ី និងពិនិត្យមើលថា តើអង្គការ ស្ថាប័ន និង ការិយាល័យរដ្ឋបាលណាទៀត ដែលអាចជះឥទ្ធិពលផ្ទាល់ ដល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត។ អង្គការ ស្ថាប័ន និង ការិយាល័យរដ្ឋបាល អស់ទាំងនេះត្រូវដាក់នៅក្រោមការពិនិត្យ ឬ ត្រួតពិនិត្យដោយផ្ទាល់របស់ អ៊ុនតាក់។

៣. ស្របតាមមាត្រា ៦ នៃកិច្ចព្រមព្រៀង តំណាងពិសេសនៃលោកអគ្គលេខាធិការ ដោយមានការ ពិគ្រោះជាមួយ អេសអិនស៊ី នឹងពិនិត្យមើលថា តើអង្គការ ស្ថាប័ន និង ការិយាល័យរដ្ឋបាលណា អាច

បន្តប្រតិបត្តិការតទៅទៀត ដើម្បីធានាដល់ជីវភាពធម្មតាប្រចាំថ្ងៃ នៅប្រទេសកម្ពុជាហើយបើសិនជា ចាំបាច់ ដោយស្ថិតក្រោមការពិនិត្យរបស់ អ៊ុនតាក់ តាមការដែលអ៊ុនតាក់យល់ថាចាំបាច់ ។

៤. ស្របតាមមាត្រា ៦ នៃកិច្ចព្រមព្រៀង សិទ្ធិអំណាចរបស់តំណាងពិសេសនៃ លោកអគ្គលេខាធិការ ត្រូវមានអំណាចដើម្បី ៖

ក. តែងតាំងបុគ្គលិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ នៅក្នុងអង្គការស្ថាប័ន និង ការិយាល័យរដ្ឋ បាល របស់ភាគីកម្ពុជាទាំងអស់ដែលនឹងមានសិទ្ធិចូលទាក់ទងដោយគ្មានការហាមឃាត់ ជាមួយរាល់ កិច្ចប្រតិបត្តិការផ្នែករដ្ឋបាល និង ព័ត៌មាន ។

ខ. ទាមទារឱ្យផ្លាស់ប្តូរទៅកន្លែងថ្មី ឬ ឱ្យដកហូតនូវបុគ្គលិកណាមួយរបស់បណ្តាអង្គការ ស្ថា ប័ន និង ការិយាល័យរដ្ឋបាលនេះ។

៥. ក. ផ្នែកទៅលើព័ត៌មានដែលចែងនៅក្នុងមាត្រា ១ កថាខណ្ឌ ៣ នៃឧបសម្ព័ន្ធ ២ តំណាង ពិសេស របស់លោកអគ្គលេខាធិការ ក្រោមពីមានការពិគ្រោះជាមួយភាគីកម្ពុជា នឹងកំណត់នូវប៉ូលីស ស៊ីវិល ចាំបាច់ដើម្បីអនុវត្តច្បាប់នៅកម្ពុជា។ ក្នុងករណីនេះ ភាគីកម្ពុជាទាំងអស់សន្យានឹងគោរពនូវការ កំណត់ដែលធ្វើឡើង ដោយតំណាងពិសេសរបស់លោកអគ្គលេខាធិការ។

ខ. ប៉ូលីសស៊ីវិលទាំងអស់ នឹងប្រតិបត្តិការក្រោមការពិនិត្យមើល ឬ ការត្រួតពិនិត្យរបស់ អ៊ុន តាក់ ដើម្បីធានាការរក្សាច្បាប់ និង សណ្តាប់ធ្នាប់ដោយមានការពិគ្រោះ ជាមួយ អេសអិនស៊ី អ៊ុនតាក់ ត្រូវពិនិត្យមើលនូវ ដំណើរការអនុវត្តច្បាប់ ដើម្បីធានាការសម្រេចនូវ ទិសដៅទាំងនោះ។

៦. បើតំណាងពិសេសរបស់លោកអគ្គលេខាធិការយល់ថា ចាំបាច់ដោយមានការពិគ្រោះជាមួយ អេសអិនស៊ី នឹង ស៊ើបអង្កេតការប្តឹងតវ៉ា និង ការចោទប្រកាន់ស្តីពីសកម្មភាព ដែលរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋ បាលដែលមានហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលមិនសមស្រប ឬ ដែលប្រឆាំង បណ្តាទិសដៅ នៃ ដំណោះស្រាយនយោបាយរួមនេះ។ អ៊ុនតាក់ ក៏ត្រូវមានអំណាចស៊ើបអង្កេតបែបនេះតាមគំនិតខ្លួន ផ្ទាល់ដែរ។ នៅពេលចាំបាច់ អ៊ុនតាក់ នឹងចាត់វិធានការកែតម្រូវ ដ៏សមស្រប។

មុខងារខាងយោធា

១. អ៊ុនតាក់ នឹងពិនិត្យមើល តាមដាន និង បញ្ជាក់មើល ការដកកងកម្លាំងបរទេស ការឈប់បាញ់ និង បណ្តាវិធានការទាក់ទងទាំងឡាយ ស្របតាមឧបសម្ព័ន្ធទី ២ រួមមាន ៖

ក. បញ្ជាក់ការដកកងកម្លាំងទីប្រឹក្សា និង បុគ្គលិកយោធាបរទេសគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ ព្រម ទាំងអាវុធ គ្រាប់រំសេវ និង សំភារៈរបស់គេ ចេញពីកម្ពុជា និង ការមិនវិលឡប់របស់គេចូលមកកម្ពុជា វិញ។

ខ. ទាក់ទងជាមួយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសជិតខាង ស្តីពីព្រឹត្តិការណ៍ណាដែលកើតឡើងនៅក្នុង ឬ នៅជិតទឹកដីព្រមពៀងនេះ។

គ. តាមដាន ការបញ្ឈប់ជំនួយបរទេសដល់ភាគីកម្ពុជា ទាំងអស់

ឃ. ស្វែងរកនិងរឹបអូសយកកន្លែងលាក់ទុកនិង ភស្តុតាងខាងយោធាដែលគេកប់លាក់ទុក ទូទាំងប្រទេស។

ង. ជួយបោសសំអាតមីន និង ដំណើរការកម្មវិធីហាត់ហ្វឹកហ្វឺន អំពីការបោសសំអាតមីន និង កម្មវិធីយល់ដឹងពីមីនក្នុងចំណោមប្រជាជនកម្ពុជា។

២. អ៊ុនតាក់ នឹងពិនិត្យមើលការប្រមូលផ្តុំ និង ការដាក់ទីតាំងឡើងវិញនៃកងកម្លាំងទាំងអស់ នៅ កន្លែងជំរុំបន្ទាយដែលបានកំណត់ច្បាប់លាស់ដោយផ្អែកទៅលើប្រតិទិន ប្រតិបត្តិការមួយ ដែលត្រូវ បានព្រមព្រៀងគ្នាស្របតាមឧបសម្ព័ន្ធ ២ ។

៣. បន្ទាប់ពីកងកម្លាំងចូលទៅក្នុងបន្ទាយ អ៊ុនតាក់ នឹងផ្ដើម ដំណើរការត្រួតពិនិត្យ និង កាត់បន្ថយ សព្វាវុធ ដូចដែលបានបញ្ជាក់ក្នុង ឧបសម្ព័ន្ធ ២ ។

៤. អ៊ុនតាក់ ត្រូវចាត់វិធានការជាចាំបាច់ស្តីពីដំណើរការ រំសាយជាបណ្តើរៗ នូវកងកម្លាំងយោធានៃ បណ្តាភាគី ស្របតាមឧបសម្ព័ន្ធ ២។

៥. អ៊ុនតាក់ត្រូវជួយ តាមដែលចាំបាច់ដល់គណៈកម្មការ កាកបាទក្រហមអន្តរជាតិក្នុងការដោះលែង ឈ្លើយសឹក និង ជនស៊ីវិលជាប់ឃុំឃាំងទាំងអស់។

ការបោះឆ្នោត

១. អ៊ុនតាក់ ត្រូវរៀបចំ និង ដឹងនាំការបោះឆ្នោតដែលមានចែងក្នុងភាគ ២នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ស្រប តាមជំពូកនេះ និង ឧបសម្ព័ន្ធ ៣។

២. អ៊ុនតាក់អាចពិគ្រោះជាមួយ អេសអិនស៊ី អំពីការរៀបចំ និង ការដឹកនាំដំណើរការបោះឆ្នោត ។

៣. ក្នុងការអនុវត្តនូវការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួន ក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោត សិទ្ធិអំណាចច្បាប់លាស់ របស់អ៊ុនតាក់រួមមានដូចតទៅនេះ ៖

ក. ដោយមានការពិគ្រោះជាមួយ អេសអិនស៊ី បង្កើតប្រព័ន្ធច្បាប់ទម្រង់បែបបទ និង វិធាន ការរដ្ឋាភិបាលទាំងឡាយដែលចាំបាច់ សម្រាប់រៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរី និង ត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជា រាប់ទាំងការរុករានរក ច្បាប់បោះឆ្នោត និង បទបញ្ញត្តិសីលធម៌មួយផង ដែលចាត់ចែងអំពីការចូលរួម

ក្នុងការបោះឆ្នោត ធ្វើយ៉ាងណាឱ្យសមស្របទៅនឹង ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិង ការហាមឃាត់ ការបង្ខិតបង្ខំ ឬ ការអូសទាញតាមមធ្យោបាយ ហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីជះឥទ្ធិពលទៅលើចំណូលចិត្តរបស់អ្នកបោះឆ្នោត

ខ. ផ្អាក ឬ លុបបំបាត់ចោល ដោយមានការពិគ្រោះជាមួយ អេសអិនស៊ី នូវបទបញ្ញត្តិច្បាប់ដែលមានស្រាប់ណាដែលអាចធ្វើឱ្យបរាជ័យដល់កម្មវត្ថុ និង គោលបំណងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ

គ. តាក់តែង និង អនុវត្តកម្មវិធីមួយអប់រំដល់អ្នកបោះឆ្នោត រួមមានទិដ្ឋភាពទាំងអស់នៃការបោះឆ្នោត ដើម្បីគាំទ្រដល់ដំណើរការបោះឆ្នោត។

ឃ. តាក់តែង និង អនុវត្តប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតមួយ ដែលជាណាក៏កាលទី ១ នៃដំណើរការបោះឆ្នោត មានឱកាសទៅចុះឈ្មោះ និង រៀបចំតទៅទៀតនូវ បញ្ជីចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតដែលបានបញ្ជាក់ហើយ។

ង. តាក់តែង និង អនុវត្តប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះមួយនៃគណបក្សនយោបាយ និង បញ្ជីបេក្ខជន

ច. ធានាការចូលទាក់ទងដ៏សមរម្យ ជាមួយប្រព័ន្ធយោសនា រួមទាំងកាសែត ទូរទស្សន៍ និងវីទ្យូ សម្រាប់គណបក្សនយោបាយទាំងអស់ ដែលប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោត។

ឆ. អនុម័ត និង អនុវត្តវិធានការទាំងឡាយ ដើម្បីតាមដាន និង សម្រួលការចូលរួមរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា នៅក្នុងការបោះឆ្នោត យុទ្ធនាការយោសនានយោបាយ និង ទម្រង់បែបបទ នៃការបោះសន្លឹកឆ្នោត។

ជ. តាក់តែង និង អនុវត្តប្រព័ន្ធរៀបរបបបោះឆ្នោត និង វិធីបោះសន្លឹកឆ្នោត ដើម្បីធានាឱ្យអ្នក ដែលមានឈ្មោះបោះឆ្នោត មានលទ្ធភាពបោះឆ្នោត។

ឈ. ដោយពិគ្រោះជាមួយអេសអិនស៊ី បង្កើតឱ្យមានការរៀបចំសម្របសម្រួលគ្នា ដើម្បីសម្រួលដល់វត្តមាននៃអ្នកសង្កេតការណ៍បរទេស ដែលចង់មកសង្កេតយុទ្ធនាការយោសនា និង ការបោះឆ្នោត។

ញ. ដឹកនាំទូទៅ នៃការបោះឆ្នោត និង ការរាប់សន្លឹកឆ្នោត

ដ. ពិនិត្យមើល និង ស៊ើបអង្កេតអំពីការប្តឹងតវ៉ា ស្តីពីអំពើមិនត្រឹមត្រូវក្នុងការបោះឆ្នោត ព្រមទាំង នឹងចាត់វិធានការកែតម្រូវដ៏សមស្រប។

ប. កំណត់ថា តើការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរី និង ត្រឹមត្រូវ ឬ ទេ ហើយបើសេរី និង ត្រឹមត្រូវហើយ ចេញសេចក្តីបញ្ជាក់ បញ្ជីឈ្មោះអ្នកដែលបានជាប់ឆ្នោត ត្រឹមត្រូវ។

៤. ក្នុងការអនុវត្តការ ទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនដូចមានចែងក្នុង ជំពូកនេះ អ៊ុនតាក់ ត្រូវបង្កើតប្រព័ន្ធ ការពារមួយ ដើម្បីជួយខ្លួនឱ្យធានាបានថាគ្មានការលួចបន្លំក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោត រួមទាំងការរៀបចំ ឱ្យបណ្តា តំណាងកម្ពុជាចូលសង្កេតបែបបទចុះឈ្មោះ និង បោះឆ្នោត ព្រមទាំងបង្កើតយន្តការរបស់ អ៊ុនតាក់មួយសម្រាប់ទទួលពាក្យបណ្តឹង និង សម្រេចអំពី ការប្តឹងតវ៉ា។

៥. ប្រតិទិន សម្រាប់ដំណាក់កាលផ្សេងៗ នៃដំណើរការបោះឆ្នោតត្រូវកំណត់ដោយ អ៊ុនតាក់ដោយ មានការពិគ្រោះជាមួយ អេសអិនស៊ី ដូចដែលមានចែងក្នុងថាខណ្ឌទី ២ នៃជំពូកនេះ។ ដំណើរការ បោះឆ្នោត មានរយៈពេលមិនលើសពី ៩ ខែ ចាប់ពីពេលផ្ដើមចុះបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោត។

៦. ក្នុងការរៀបចំ និង ដឹកនាំដំណើរការបោះឆ្នោត អ៊ុនតាក់ត្រូវ គ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីធានាថា ប្រព័ន្ធ និង បែបបទដែលបានអនុម័ត នោះគឺគ្មានលំអៀងដាច់ខាត ទន្ទឹមគ្នានឹងការរៀបចំប្រតិបត្តិការ ទាំងឡាយខាងផ្នែករដ្ឋបាល ត្រូវឱ្យងាយស្រួល និង ប្រសិទ្ធភាពបំផុត ដែលអាចធ្វើទៅបាន។

សិទ្ធិមនុស្ស

ស្របតាមមាត្រាទី ១៦ អ៊ុនតាក់ត្រូវរៀបចំបែបបទទាំងឡាយសម្រាប់៖

- ក. ការតាក់តែង និង ការអនុវត្តកម្មវិធីអប់រំ អំពីសិទ្ធិមនុស្សមួយដើម្បីជំរុញការគោរព និង ការយល់ ដឹងអំពីសិទ្ធិមនុស្ស។
- ខ. ការឃ្លាំមើលជាទូទៅអំពីសិទ្ធិមនុស្សក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាល។
- គ. ការស៊ើបអង្កេត ការប្តឹងតវ៉ាអំពីសិទ្ធិមនុស្ស និង ការប្រកាន់យកនូវការកែតម្រូវ នៅទីណាដែលសម ស្រប។

ការដកកងកម្លាំងការឈប់បាញ់និងវិធានការពាក់ព័ន្ធ

ការឈប់បាញ់

១. គ្រប់ភាគីកម្ពុជាទាំងអស់ចាប់ពីនេះទៅហៅ «បណ្តាភាគី» យល់ព្រមអនុវត្តការឈប់បាញ់ទាំង ស្រុងមួយលើ ដីគោក លើទឹក និងលើអាកាស។ ការឈប់បាញ់នេះនឹងត្រូវអនុវត្តជាពីរដំណាក់កាល។ នៅក្នុងដំណាក់កាលទី ១ កាលឈប់បាញ់នឹងត្រូវអនុវត្ត ដោយមានការជួយគ្រាំទ្រពីលោកអគ្គលេខា ធិការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ តាមគរយៈការជួយឧបត្ថម្ភរបស់លោក។ នៅក្នុងដំណាក់កាលទី ២ ដែលគប្បីចាប់ផ្ដើមឱ្យបានឆាប់រហ័សតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ការឈប់បាញ់ត្រូវបានពិនិត្យមើលតាម ជាន់និង បញ្ជាក់ដោយអ៊ុនតាក់។ មេបញ្ជាការផ្នែកយោធារបស់អ៊ុនតាក់ ដោយមានពិគ្រោះពិភាក្សា ជាមួយបណ្តាភាគី នឹងកំណត់ពីពេលវេលា និង កាលបរិច្ឆេទពិតប្រាកដ នៃការចាប់ផ្ដើមដំណាក់កាល

ទី ២ ។ កាលបរិច្ឆេទនេះ ត្រូវកំណត់យ៉ាងតិច ៤ សប្តាហ៍មុនពេលចូលជាធរមាននៃដំណាក់កាលទី២ នេះ។

២. បណ្តាភាគីសន្យាថា ចាប់ពីការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទៅ គេត្រូវគោរពតាមការឈប់ បាញ់ ហើយបញ្ជាក់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់ខ្លួនជាបន្ទាន់ ឱ្យដោះដៃចេញពីការប្រយុទ្ធ និងជៀសវាង មិនធ្វើសកម្មភាពប្រទូស្តរ៉ាយ ហើយមិនដាក់ពង្រាយកងទ័ពចលនាទ័ព ឬ ក៏ធ្វើសកម្មភាពណាមួយ ដែលនាំឱ្យពង្រីកទឹកដីដែលខ្លួនកាន់កាប់ ឬ ដែលនាំមានការប្រយុទ្ធគ្នាជាថ្មីឡើងវិញ ក្នុងពេលរង់ចាំ ដំណាក់កាលទី ២ ចាប់ផ្តើមនោះ។ គេបានឯកភាពគ្នាថា ពាក្យ កងកម្លាំង គឺរាប់បញ្ចូលកងទ័ពស្រួច ទ័ពខេត្ត ទ័ពស្រុក ស្វ័យគ្រាណ ហើយនិងទ័ពជំនួយផ្សេងៗទាំងអស់។ នៅក្នុងរយៈពេលនៃដំណាក់ កាលទី ១ លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ នឹងផ្តល់នូវការជួយឧបត្ថម្ភរបស់លោកដល់ប ណ្តាភាគី ដើម្បីជួយគេក្នុងការអនុវត្តន៍ដំណាក់កាលទី ១ នេះ។ បណ្តាភាគីសន្យាសុខចិត្តធ្វើសហប្រតិ ការប្រើប្រាស់ការជួយឧបត្ថម្ភរបស់លោកក្នុងបញ្ហានេះ។

៣. ភាគីទាំងនោះយល់ព្រមថា បន្ទាប់ពីការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះភ្លាម ព័ត៌មានដូចខាង ក្រោម នឹងត្រូវផ្តល់ឱ្យដល់អង្គការសហប្រជាជាតិ៖

ក. កម្លាំងកងទ័ពទាំងអស់របស់ខ្លួន អង្គការចាត់តាំង ចំនួននិង កន្លែងពង្រាយទ័ព ច្បាស់លាស់ នៅក្នុង និង ក្រៅប្រទេសកម្ពុជា។ កន្លែងទីតាំងពង្រាយទ័ពត្រូវគូសដៅលើផែនទីមួយ ដែលដៅទីតាំងទ័ពឈរជើងទាំងអស់ ទោះនៅទីនោះមានទ័ពនៅកាន់កាប់ ឬ ក៏គ្មានក្តីដោយរាប់ទាំង បណ្តាជំរុំរៀបចំទ័ព បណ្តាមូលដ្ឋានផ្គត់ផ្គង់ និង ផ្លូវផ្គត់ផ្គង់។

ខ. បញ្ជី រួមនៃអាវុធ គ្រាប់រំសេវ និង សំភារៈដែលកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនកាន់កាប់ ហើយ និងទី តាំងពិតប្រាកដនានាដែលអាវុធ គ្រាប់រំសេវ និង សំភារៈទាំងនោះកំពុងដាក់ពង្រាយ។

គ. បញ្ជីកត់ត្រាលម្អិតនៃចំការមីនរបស់ពួកគេ រាប់បញ្ចូលទាំងបែបធុន និង លក្ខណៈសម្បត្តិ ទាំងឡាយ នៃមីនដែលគេដាក់ និង ព័ត៌មានពីមីន អន្ទាក់ប្រើដោយពួកគេព្រមទាំងព័ត៌មានដែលគេ អាចទទួលបាន អំពីចំការ មីនឬមីនអន្ទាក់ដែលដាក់ប្រើដោយភាគីឯទៀត។

ឃ. កម្លាំងសរុបនៃកម្លាំងប៉ូលីសរបស់ខ្លួន អង្គការចាត់តាំងចំនួន និង កន្លែងពង្រាយកម្លាំង ច្បាស់លាស់ ព្រមទាំងបញ្ជីរួមនៃអាវុធ គ្រាប់រំសេវ និង សំភារៈ ហើយ និងទីតាំងពិតប្រាកដ ដែលអាវុធ គ្រាប់រំសេវ និង សំភារៈកំពុងដាក់ពង្រាយ ។

៤. នៅពេលមកដល់កម្ពុជាភ្លាម ហើយមិនឱ្យតិចជាងបួនសប្តាហ៍ មុនចាប់ផ្តើមដំណាក់កាលទី ២ មេ បញ្ជាការផ្នែកយោធានៃ អ៊ុនតាក់ដោយមានការពិគ្រោះជាមួយភាគីទាំងឡាយត្រូវសម្រេចបញ្ចប់ ផែនការរបស់អ៊ុនតាក់ សម្រាប់រក្សាទុកអាវុធ គ្រាប់រំសេវ និង សំភារៈ ស្របតាមមាត្រា ៣ នៃ

ឧបសម្ព័ន្ធនេះ ។ តំបន់បន្ទាយប្រមូលផ្តុំត្រូវរៀបចំឡើងសម្រាប់ទំហំកងរៈសេនាតូច ឬធំជាងនេះ។

៥. ភាគីទាំងអស់យល់ថាព្រមបាត់វិធានការដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានដល់កងកម្លាំងរបស់ខ្លួនយ៉ាងតិច ២ សប្តាហ៍ មុនចាប់ផ្តើមដំណាក់កាលទី ២ ដោយប្រើគ្រប់មធ្យោបាយទាក់ទងគ្នា ដែលមានអំពីកាលបរិច្ឆេទ និង ពេលវេលា ដែលបានយល់ព្រម អំពីចាប់ផ្តើមដំណាក់កាលទី ២ អំពីផែនការដែលបានយល់ព្រមសម្រាប់ការប្រមូលផ្តុំ និង ការដាក់ក្នុងបន្ទាយនៃកងកម្លាំងរបស់ពួកពិសេស អំពីកន្លែងពិតប្រាកដនៃតំបន់ប្រមូលផ្តុំដែលបណ្តាកងកម្លាំងត្រូវទៅបង្ហាញខ្លួននោះ។ ព័ត៌មានបែបនេះ ត្រូវបន្តផ្សព្វផ្សាយក្នុងរយៈពេល៤ សប្តាហ៍ ក្រោមការចាប់ផ្តើមដំណាក់កាលទី ២ ។

៦. បណ្តាភាគីត្រូវគោរពប្រតិបត្តិតាមយ៉ាងទៀងទាត់បំផុតការឈប់បាញ់ ហើយមិនត្រូវបង្កឡើងវិញនូវការប្រទូស្តរ៉ាយណាតាមផ្លូវគោកផ្លូវទឹក ឬផ្លូវអាកាសឡើង។ បណ្តាមេបញ្ជាការនៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឱ្យកងទ័ពទាំងអស់ក្រោមបញ្ជាការរបស់ខ្លួនស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងរៀងខ្លួន ដោយរង់ចាំធ្វើចលនាទៅតំបន់ប្រមូលផ្តុំដែលបានកំណត់ហើយផ្អាកឈប់ធ្វើសកម្មភាពប្រទូស្តរ៉ាយ និង ពង្រាយទ័ពឬចលនា ឬធ្វើអំពើណាមួយដែលនឹងពង្រីកទឹកដីដែលខ្លួនត្រួតត្រា ឬដែលអាចនាំទៅដល់ការប្រយុទ្ធគ្នាឡើងវិញនោះ ។

ប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងនៃក្រុមការងារយោធាចម្រុះ

ក្រុមការងារយោធាចម្រុះមួយ នឹងត្រូវបានរៀបចំឡើង ដើម្បីដោះស្រាយនូវរាល់បញ្ហា ដែលអាចកើតមានឡើងក្នុងការអនុវត្តន៍ការឈប់បាញ់គ្នា ។ ក្រុមនេះនឹងត្រូវដឹកនាំដោយនាយទាហានជាន់ខ្ពស់បំផុតរបស់ អ.ស.ប នៅកម្ពុជា ឬដោយអ្នកតំណាងរបស់គាត់ ។ ភាគីនីមួយៗ ព្រមពៀងចាត់តាំង នូវនាយទាហានម្នាក់ម្នាក់ឧត្តមសេនីយ៍ត្រី ឬថ្នាក់ស្មើគ្នា ដើម្បីបំពេញក្នុងក្រុមការងារយោធាចម្រុះ។ សមាសភាព វិធីប្រតិបត្តិការ និង កន្លែងជួបជុំនៃក្រុមនេះ ត្រូវសម្រេចកំណត់ឡើងដោយនាយទាហានជាន់ខ្ពស់បំផុតរបស់ អ.ស.ប ដោយមានការពិគ្រោះជាមួយភាគីទាំងឡាយ ។ ការរៀបចំប្រព័ន្ធទាក់ទងដូចគ្នានេះ នឹងត្រូវបានធ្វើឡើងនៅកម្រិតមេបញ្ជាការយោធាថ្នាក់ក្រោមៗ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាក់ស្តែងនៅកន្លែង។ ការប្រមូលផ្តុំ ការស្នាក់នៅក្នុងបន្ទាយនៃកងកម្លាំងរបស់បណ្តាលភាគី និង ការរក្សាទុកអាវុធ គ្រាប់រំសេវ និង សំភារៈរបស់គេ។

១. ស្របទៅតាមប្រតិទិនប្រតិបត្តិការដូចបានលើឡើងក្នុងកថាខណ្ឌទី ៤ នៃមាត្រា១ របស់ឧបសម្ព័ន្ធនេះ កងកម្លាំងទាំងអស់នៃបណ្តាភាគី ដែលពុំទាំងបានទៅដល់តំបន់បន្ទាយស្នាក់នៅនោះ ត្រូវទៅជួយជុំគ្នានៅតំបន់ប្រមូលផ្តុំដែលបានកំណត់ទុកដែលនឹងត្រូវបានរៀបចំឡើង និងដាក់ឱ្យដំណើរការ ដោយផ្អែកយោធានៃអ៊ុនតាក់។ តំបន់ប្រមូលផ្តុំទាំងនេះត្រូវរៀបចំឡើង និងឱ្យតិចជាងមួយសប្តាហ៍មុនការចាប់ផ្តើមដំណាក់កាលទី២ ឡើង។ ភាគីទាំងអស់ព្រមព្រៀងថា នឹងរៀបចំឱ្យ កងកម្លាំងទាំងអស់របស់ខ្លួនជាមួយនឹងអាវុធគ្រាប់រំសេវ និងសំភារៈធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ប្រមូលផ្តុំ ក្នុង រ

យៈពេលពីសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីការចាប់ផ្តើម ដំណាក់កាលទី ២ ទៅ។ បុគ្គលិកទាំងអស់ដែលបានទៅ ដល់តំបន់ប្រមូលផ្តុំ បន្ទាប់មកនឹងត្រូវជូនដំណើរដោយបុគ្គលិកផ្នែកយោធារបស់អ៊ុនតាក់ ដោយនាំ ជាមួយទាំងអាវុធ គ្រប់រំសេវ និងសំភារៈរបស់ខ្លួនឆ្ពោះទៅតំបន់បន្ទាយដែលបានកំណត់ទុក។ ភាគី ទាំងអស់យល់ព្រមថា ធ្វើ យ៉ាងណាឱ្យបុគ្គលិកដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ប្រមូលផ្តុំ នឹងអាចធ្វើ ទៅ បានដោយសុវត្ថិភាពទាំងស្រុង និង ដោយគ្មានការរំខានណាឡើយ។

២. លើមូលដ្ឋាន នៃព័ត៌មានដែលបានផ្តល់ឱ្យស្របទៅតាមកថាខណ្ឌទី ៣ នៃមាត្រា១ នៃ ឧបសម្ព័ន្ធនេះ អ៊ុនតាក់ ត្រូវបញ្ជាក់ប្រាប់ថាដំណើរការប្រមូលផ្តុំ និង ចូលក្នុងបន្ទាយបានរួចរាល់ចប់ សព្វគ្រប់ហើយស្របតាមផែនការដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងកថាខណ្ឌ ៤ នៃមាត្រា ១ នៃឧបសម្ព័ន្ធ នេះ។ អ៊ុនតាក់នឹងខិតខំបង្កើនដំណើរការទាំងនេះក្នុងរយៈពេល ៤ សប្តាហ៍ចាប់ពីពេលចាប់ផ្តើម ដំណាក់កាលទី ២ ។ នៅពេលដែលការប្រមូលផ្តុំ និង ការចូលនាកងកម្លាំងទាំងអស់ទៅតំបន់បន្ទាយ ស្នាក់នៅបានបញ្ចប់សព្វគ្រប់រៀងៗខ្លួនហើយ មេបញ្ជាការផ្នែកយោធារបស់អ៊ុនតាក់ត្រូវជូនព័ត៌មាន នេះទៅរាល់ភាគីទាំង ៤ ។

៣. ភាគីទាំងឡាយយល់ព្រមគ្នាថា នៅពេលដែលកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនចូលមកដល់កន្លែង បន្ទាយដែលបានកំណត់ទុកហើយ មេបញ្ជាការរបស់ខ្លួន ត្រូវបញ្ជាដល់បុគ្គលិករបស់ខ្លួន ឱ្យប្រគល់ជា បន្ទាន់នូវអាវុធគ្រប់រំសេវ និង សំភារៈទាំងអស់ទៅអ៊ុនតាក់ ដើម្បីគ្រប់គ្រងរក្សាទុក ។

៤. អ៊ុនតាក់នឹងត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់អាវុធ គ្រប់រំសេវ និងសំភារៈដែលត្រូវប្រគល់ឱ្យខ្លួន ដោយផ្ទៀងផ្ទាត់នឹងបញ្ជីដូចមាននិយាយក្នុងកថាខណ្ឌទី៣ «ខ» នៃមាត្រា១របស់ឧបសម្ព័ន្ធនេះដើម្បី ពិនិត្យឱ្យឡាយ បានត្រូវប្រគល់ឱ្យអ៊ុនតាក់គ្រប់គ្រងហើយ។ ការផ្គត់ផ្គង់ភស្តុភារឡើងវិញដល់កង កម្លាំងក្នុងរយៈពេលស្ថិតក្នុងបន្ទាយផ្នែកយោធារបស់ អ៊ុនតាក់ ត្រូវត្រួតពិនិត្យការផ្គត់ផ្គង់ភស្តុភារឡើង វិញដល់កងកម្លាំងទាំងអស់នៃបណ្តាលឱ្យភាគីក្នុងរយៈពេលប្រមូលផ្តុំ និងដំណើរស្នាក់នៅក្នុង បន្ទាយ។ ការផ្គត់ផ្គង់ភស្តុភារឡើងវិញទាំងនេះ គឺកំណត់តែចំពោះសំភារៈ ដែលគ្មានលក្ខណៈជាគ្រឿង ប្រហារជីវិត ដូចជាស្បៀង ទឹក សំលៀកបំពាក់ និង ថ្នាំពេទ្យ ក៏ដូចជាការព្យាបាលជំងឺ។

ការដោះស្រាយជាចុងក្រោយពីរឿងកងកម្លាំងរបស់បណ្តាភាគី ព្រមទាំងអាវុធ គ្រប់រំសេវ និង សំភារៈ របស់គេ

១. ដើម្បីពង្រឹងទិសដៅនៃដំណោះស្រាយនយោបាយរួម បន្ថយគ្រោះថ្នាក់នៃការរំលោភឡប់ទៅរក សង្គ្រាមវិញ ធ្វើឱ្យសភាពការណ៍សន្តិសុខមានសន្តិភាព និង កសាងជំនឿទុកចិត្តគ្នានៅក្នុងចំណោម ភាគី នៅក្នុងជម្លោះនោះ ភាគីទាំងអស់សុខចិត្តយល់ព្រមឱ្យដំណើរការជាដំណាក់ និង តុល្យភាព នូវ ការរំសាយកងកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួនយ៉ាងតិច៧០ ភាគរយ។ ដំណើរការនេះនឹងត្រូវ អនុវត្តសមស្រប ទៅនឹងផែនការលម្អិតមួយដែលនឹងត្រូវរៀបចំដោយ អ៊ុនតាក់ ដោយផ្អែកទៅលើព័ត៌មានដែលមានចែង ក្នុងមាត្រា ១ នៃឧបសម្ព័ន្ធនេះ និង ដោយមានការពិគ្រោះគ្នាជាមួយបណ្តា ភាគី។ ដំណើរការរំ

ស្រាយនេះត្រូវធ្វើឱ្យហើយសព្វគ្រប់ នៅមុនបញ្ចប់ការចុះបញ្ជីឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោត និង នៅថ្ងៃណាមួយដែលត្រូវកំណត់ដោយតំណាងពិសេសរបស់លោកអគ្គលេខាធិការ។

២. បណ្តាភាគីកម្ពុជា ប្តេជ្ញាចិត្តដោយខ្លួនឯងរំសាយកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនទាំងអស់ដែលនៅសេសសល់មុន ឬ ក្រោយបន្តិចនៃការបោះឆ្នោតហើយបើក្នុងកម្រិតណា ការរំសាយទាំងស្រុងនោះមិនអាចសម្រេចបានទេ ត្រូវគោរព និង ប្រព្រឹត្តតាមនូវសេចក្តីសម្រេចណា ដែលរដ្ឋាភិបាលថ្មីជាប់ឆ្នោតអនុវត្តយកកងកម្លាំងទាំងនោះ បញ្ចូលទៅក្នុងកងទ័ពជាតិថ្មីជាផ្នែកឬទាំងស្រុងស្របតាមមាត្រា ១២ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ។ ដោយយោងទៅនឹងកថាខណ្ឌ ១ នៅពេលរំសាយកងកម្លាំងចប់សព្វគ្រប់ហើយភាគី កម្ពុជា និង តំណាងពិសេសរបស់លោកអគ្គលេខាធិការ ត្រូវអនុវត្តការពិនិត្យដោយហ្មត់ចត់ឡើងវិញ នូវការដោះស្រាយចុងក្រោយនៃកងកម្លាំងដែលនៅសេសសល់នៅក្នុងបន្ទាយ ក្នុងទិសដៅកំណត់យកចំណុចណាមួយខាងក្រោមដើម្បីអនុវត្ត ៖

ក. បើសិនជាភាគីទាំងឡាយ យល់ព្រមបន្តធ្វើការរំសាយកងកម្លាំងដែលនៅសេសសល់ក្នុងបន្ទាយទាំងស្រុង ឬមួយចំនួន ជាការប្រសើរនៅមុន ឬផ្ទុយទៅវិញ ក្រោយការបោះឆ្នោតបន្តិច តំណាងពិសេសនឹងរៀបចំប្រតិទិនមួយសម្រាប់ការងារនោះ ដោយពិគ្រោះជាមួយបណ្តាភាគី។

ខ. បើសិនជាការរំសាយទាំងស្រុងនូវកងកម្លាំងទាំងអស់ដែលនៅសេសសល់មិនអាចប្រព្រឹត្តទៅបានមុនឬក្រោយបន្តិចនៃការបោះឆ្នោតនោះទេ បណ្តាភាគីត្រូវអនុវត្តបាននូវការប្រគល់កងកម្លាំង ដែលនៅសេសសល់ទាំងអស់របស់ខ្លួនក្នុងបន្ទាយ ទៅឱ្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីជាប់ឆ្នោត ស្របតាមមាត្រា១២ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ដើម្បីពិនិត្យបញ្ចូលក្នុងកងទ័ពជាតិថ្មីមួយ ។ ភាគីទាំងឡាយបន្តយល់ព្រមថា កងកម្លាំងទាំងឡាយណា ដែលមិនបញ្ចូលទៅក្នុងកងទ័ពជាតិថ្មីនោះ នឹងត្រូវរំសាយជាបន្ទាន់ស្របតាមផែនការមួយដែលរៀបចំ ឡើងដោយតំណាងពិសេស ។ ស្តីពីតំណាងស្រាយចុងក្រោយ នៃកងកម្លាំងដែលនៅសេសសល់ និងអាវុធ គ្រាប់រំសេវ និង សំភារៈ ទាំងអស់នៅពេលខ្លួនរៀបចំចេញពីកម្ពុជា អ៊ុនតាក់ ត្រូវរក្សាទុកនូវសិទ្ធិដែលចាំបាច់ ដើម្បីធានាការផ្ទេរដោយមានសណ្តាប់ធ្នាប់ ទៅឱ្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីជាប់ឆ្នោតនូវការកិច្ចដែលខ្លួនបានអនុវត្តក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាល ។

៣. ជាចាំបាច់ អ៊ុនតាក់នឹងជួយដល់កងកម្លាំងដែលបានរំសាយមុនពេលបោះឆ្នោតឱ្យចូលក្នុងជីវភាព ស៊ីវិល ។

៤. ក. អ៊ុនតាក់នឹងបន្តត្រួតពិនិត្យ និង ឃុំគ្រងអាវុធ គ្រាប់រំសេវ និងសំភារៈទាំងអស់ របស់បណ្តាភាគីក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាល ។

ខ. នៅពេលដែលរំសាយកងកម្លាំងនៅក្នុងបន្ទាយស្របតាមកថាខណ្ឌ១ខាងលើកនេះ អ៊ុនតាក់ត្រូវធ្វើការកាត់បន្ថយក្នុងពេលជាមួយគ្នា នូវអាវុធគ្រាប់រំសេវ និងសំភារៈរបស់ខ្លួនត្រូវតែផ្អែកទៅលើការអនុញ្ញាតច្បាស់លាស់ ពីតំណាងពិសេសរបស់លោកអគ្គលេខាធិការ ។

គ. បើសិនជាមានការរំសាយកងកម្លាំងយោធាបន្តទៀតដោយយោងតាមកថាខណ្ឌ២ « ក » ខាងលើ អ៊ុនតាក់នឹងធ្វើការកាត់បន្ថយតាមសមាមាត្រដូចគ្នា នូវអាវុធគ្រាប់រំសេវ និង សំភារៈដែលរក្សាទុកនៅកន្លែងក្នុងតំបន់បន្ទាយ ។

ឃ. ការដោះស្រាយចុងក្រោយនូវអាវុធគ្រាប់រំសេវ និង សំភារៈទាំងអស់ នឹងត្រូវសម្រេចកំណត់ដោយរដ្ឋាភិបាលដែលលេចចេញពី ការបោះឆ្នោតដោយសេរី និង ត្រឹមត្រូវស្របតាមមាត្រា ១២ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ។

ការពិនិត្យបញ្ជាក់អំពីការដកចេញពីកម្ពុជា និង ការមិនត្រឡប់វិញ នៃកងកម្លាំងបរទេសគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់

១. ក្នុងរយៈពេលមិនតិចជាងពីរសប្តាហ៍ មនុស្សពេលចាប់ផ្តើមដំណាក់កាលទី ២ នៃការឈប់បាញ់គេត្រូវផ្តល់ឱ្យ អ៊ុនតាក់ នូវព័ត៌មានលម្អិតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរស្តីពីដកកងកម្លាំងបរទេស។ ព័ត៌មានទាំងនេះ ត្រូវរួមមានចំណុចដូចទៅនេះ ៖

ក. កម្លាំងសរុបការចាត់តាំង និង ការដាក់ពង្រាយនៃកងកម្លាំងទាំងនេះ ។

ខ. បញ្ជីសរុបនៃគ្រឿងអាវុធគ្រាប់រំសេវ និងសំភារៈដែលកងកម្លាំងទាំងនេះកាន់កាប់ និងកន្លែងទីតាំងពិតប្រាកដនៃរបស់អស់ទាំងនោះ។

គ. ផែនការដកទ័ពចេញ « អនុវត្តហើយក្តី ឬ ដែលនឹងត្រូវអនុវត្ត » រួមទាំងផ្លូវដកទ័ពចេញចំណុចឆ្លងព្រំដែន និងពេលវេលាចាកចេញពីកម្ពុជា ។

២. លើកមូលដ្ឋាននៃព័ត៌មានដែលគេបានផ្តល់ឱ្យស្របទៅតាមកថាខណ្ឌ ទី ១ ខាងលើនេះ អ៊ុនតាក់នឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវ និង ស៊ើបអង្កេតតាមរបៀបដែលខ្លួនយល់ថាសមស្រប ។

ភាគីដែលបានផ្តល់ព័ត៌មានឱ្យ ត្រូវផ្តល់បុគ្គលិករបស់ខ្លួនឱ្យចុះអមដំណើរអ្នកធ្វើការស្រាវជ្រាវ អង្កេតរបស់អ៊ុនតាក់ ។

៣. នៅពេលមានសេចក្តីបញ្ចប់ថា មានវត្តមានកងកម្លាំងបរទេសណាមួយនោះ អ៊ុនតាក់នឹងដាក់ពង្រាយ បុគ្គលិកយោធារបស់ខ្លួនជាបន្ទាន់ ជាមួយកងកម្លាំងបរទេស ហើយអមដំណើរកងកម្លាំងបរទេសទាំងនោះរហូតទាល់តែដកចេញផុតពីទឹកដីកម្ពុជា។ អ៊ុនតាក់ ក៏នឹងបង្កើតកន្លែងត្រួតពិនិត្យនៅតាមផ្លូវដកកងកម្លាំង ចំណុចឆ្លងព្រំដែន និង អាកាសយានដ្ឋាន ដើម្បីពិនិត្យបញ្ជាក់ពីការដកកងកម្លាំង និង ធានាថាកម្លាំងបរទេសគ្រប់ប្រភេទមិនត្រឡប់មកវិញទេ ។

៤. ក្រុមការងារយោធាចម្រុះដែលមានចែងនៅក្នុងមាត្រា ២ នៃឧបសម្ព័ន្ធនេះ ត្រូវជួយអ៊ុនតាក់ក្នុងការអនុវត្តន៍ភារកិច្ចដូចខាងលើនេះ ។

ការបញ្ឈប់ជំនួយផ្នែកយោធាពីខាងក្រៅដល់ភាគីកម្ពុជាទាំងអស់

១. ភាគីទាំងអស់សន្យាថា ចាប់តាំងពីពេលចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទៅ ឈប់ទទួលយក ឬស្វែងរកជំនួយយោធាពីក្រៅណាទាំងអស់ រួមទាំងអាវុធ គ្រាប់រំសេវ និង សំភារៈសឹកមកពីប្រភពខាងក្រៅ ។

២. ហត្ថលេខីទាំងឡាយ ដែលទឹកដីប្រទេសខ្លួនស្ថិតជាប់នឹងប្រទេសកម្ពុជា គឺ រដ្ឋាភិបាលនៃ សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតប្រជាធិបតេយ្យឡាវ រាជាណាចក្រថៃឡង់ និង សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម សន្យាថានឹង ៖

ក. ហាមឃាត់មិនឱ្យទឹកដី នៃប្រទេសរៀងៗខ្លួន រាប់ទាំង ផែនដី ផែនសមុទ្រ និង ផែនអាកាស កុំឱ្យគេប្រើប្រាស់ក្នុងបំណងផ្តល់ ជំនួយយោធាតាមរូបភាពណាមួយឱ្យដល់ភាគីកម្ពុជាណាឡើយ។ ការផ្តល់កសិកម្មជាដើម ដូចជា ស្បៀង ទឹក សំលៀកបំពាក់ និង សំភារៈពេទ្យ តាមរយៈប្រទេសទាំងនោះនឹងត្រូវបានអនុញ្ញាត ប៉ុន្តែត្រូវជាកម្មវត្ថុ នៃការពិនិត្យមើលរបស់អ៊ុនតាក់ ពេលមកដល់កម្ពុជាដោយមិនធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រការនៃអនុកថាខណ្ឌ « គ » ខាងក្រោមនេះ ។

ខ. បញ្ជាក់ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ទៅដល់មេបញ្ជាការនៃផ្នែកយោធារបស់អ៊ុនតាក់ មិនឱ្យលើសពី ៤ សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីចាប់ផ្តើមដំណាក់កាលទី ២ នៃការឈប់បាញ់គ្នាថា គ្មានកងកម្លាំង អាវុធ គ្រាប់រំសេវ ឬសំភារៈ យោធារបស់ភាគីកម្ពុជាណាមួយមានវត្តមាននៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនឡើយ ។

គ. ទទួលយកមន្ត្រីទំនាក់ទំនងរបស់អ៊ុនតាក់ម្នាក់ នៅក្នុងរដ្ឋធានីរៀងៗ ខ្លួន និងចាត់តាំងនាយទាហានម្នាក់ដែលមានឋានៈស័ក្តិការសេនីយឯក ឬឋានៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះមិនឱ្យ ហួសពី ៤ សប្តាហ៍ បន្ទាប់ពីចាប់ផ្តើមដំណាក់កាលទី ២ នៃការឈប់បាញ់គ្នា ដើម្បីជួយអ៊ុនតាក់ ក្នុងការស៊ើបអង្កេតរាល់ពាក្យបណ្តឹងតវ៉ាដោយគោរពយ៉ាងត្រឹមត្រូវចំពោះ អធិបតេយ្យភាពរបស់គេរៀងៗ ខ្លួនថាកំពុងមានសកម្មភាពកើតឡើងនៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួន ដែលផ្ទុយទៅនឹងប្រការទាំងឡាយនៃដំណោះស្រាយនយោបាយរួម។

៣. ដើម្បីឱ្យអ៊ុនតាក់អាចតាមដានការបញ្ឈប់ជំនួយបរទេសទៅឱ្យភាគីកម្ពុជាទាំងអស់ បណ្តាភាគីព្រមព្រៀងថា បន្ទាប់ពីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នានេះ គេនឹងផ្តល់ជូនអ៊ុនតាក់នូវព័ត៌មានដែលគេមានអំពីផ្លូវ និង មធ្យោបាយដែលអាវុធ គ្រាប់រំសេវ និងសំភារៈយោធាបានផ្តល់ទៅ ឱ្យភាគីណាមួយកន្លងមក។ បន្ទាប់ពីដំណាក់កាលទី ២ កាលឈប់បាញ់គ្នាចាប់ផ្តើមភ្លាមនោះ អ៊ុនតាក់នឹងអនុវត្តវិធានការជាក់ស្តែងដូចតទៅ ៖

ក. បង្កើតកន្លែងត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវ និង នៅកន្លែងជ្រើសរើស មួយចំនួនតាមបណ្តោយព្រំដែនខាងកម្ពុជា និងនៅព្រលានយន្តហោះ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ខ. យាមល្បាតតាមឆ្នេរសមុទ្រ និងតាមដងផ្លូវទឹកទាំងឡាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

គ. រក្សាក្រុមចល័ត នៅកន្លែងយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីយាមល្បាត និង ស៊ើបអង្កេតការចោទប្រកាន់ អំពីការផ្តល់អាវុធទៅឱ្យបណ្តាភាគីណាមួយ ។

កន្លែងលាក់អាវុធ និង សំភារៈយោធា

១. ដើម្បីធ្វើឱ្យសភាពការណ៍សន្តិសុខមានស្ថិរភាព កសាងជំនឿទុកចិត្ត និង បន្ថយការ ផ្តល់អាវុធ និង សំភារៈយោធាទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ភាគីនីមួយៗ ព្រមព្រៀងផ្តល់ដល់បញ្ជាការផ្នែកយោធារបស់ អ៊ុនតាក់នូវព័ត៌មានទាំងឡាយដែលខ្លួនមាន រាប់ទាំងផែនទីដែលមានគំនូសបញ្ជាក់ច្បាស់អំពីកន្លែង លាក់អាវុធ និង សំភារៈសឹកដែលមានគេដឹង ឬ ដែលគេសង្ស័យនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ឱ្យបានមុនកាលបរិច្ឆេទ ដែលកំណត់ដោយបញ្ជាការយោធារបស់អ៊ុនតាក់នេះ ។

២. លើមូលដ្ឋានព័ត៌មានដែលបានទទួល ផ្នែកយោធារបស់អ៊ុនតាក់ ក្រោយថ្ងៃដែលបានចែងនៅក្នុងកថាខណ្ឌ ១ ត្រូវពង្រាយក្រុមពិនិត្យបញ្ជាក់ដើម្បីទៅស៊ើបអង្កេតតាមរបាយការណ៍នីមួយៗ និងបំផ្លាញកន្លែងលាក់អាវុធនីមួយៗ ដែលបានរកឃើញ ។

គ្រឿងយុទ្ធភណ្ឌ ដែលមិនទាន់ផ្ទុះ

១. ក្រោយពេលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាភ្លាម ផ្នែកយោធារបស់អ៊ុនតាក់ ជាជំហានដំបូងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឱ្យគូសចំណាំយ៉ាងណាឱ្យគូសចំណាំយ៉ាងច្បាស់លាស់រាល់ចំការមិនដែលបានដឹងហើយ ។

២. ភាគីទាំងអស់ព្រមព្រៀងគ្នាថាក្រោយពីការបញ្ចប់ដំណើរការប្រមូលផ្តុំ និងដាក់ក្នុងជំរុំហើយ ស្របតាមមាត្រា ៣ នៃឧបសម្ព័ន្ធនេះ ភាគីទាំងនេះនឹងរៀបចំឱ្យមានក្រុមបោសសំអាតមិនដែលត្រូវចាកចេញពីតំបន់បន្ទាយស្នាក់នៅ ដោយនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់បុគ្គលិកយោធារបស់អ៊ុនតាក់ ដើម្បីជួយអ៊ុនតាក់ដកហូតយកចេញ ឬក៏ធ្វើឱ្យលែងផ្ទុះគ្រឿងយុទ្ធភណ្ឌទាំងឡាយដែលនៅសេសសល់ហើយមិនទាន់ផ្ទុះ។ គ្រាប់មិនឬវត្ថុទាំងអស់នេះដែលមិនអាចដក ឬដោះយកចេញ ឬក៏ធ្វើឱ្យលែងផ្ទុះបាន នឹងត្រូវគូសចំណាំយ៉ាងច្បាស់តាមបែបផែនមួយ ដែលតាក់តែងឡើងដោយផ្នែកយោធារបស់អ៊ុនតាក់ ។

៣. អ៊ុនតាក់ត្រូវ ៖

ក. ចាត់តាំងកម្មវិធីអប់រំសាធារណៈមួយដើម្បីឱ្យគេស្គាល់ និងជៀសវាងគ្រឿងផ្ទុះទាំងឡាយនោះ ។

ខ. ហ្វឹកហ្វឺនអ្នកស្ម័គ្រចិត្តកម្ពុជា ឱ្យបំផ្លាញចោលគ្រឿងយុទ្ធភណ្ឌដែលមិនទាន់ផ្ទុះទាំងនោះ ។

គ. បង្កាត់ហ្វឹកហ្វឺនវិជ្ជាខាងការជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ដល់អ្នកស្ម័គ្រចិត្តកម្ពុជា ។

ការស៊ើបអង្កេតចំពោះការរំលោភទាំងឡាយ

១. ក្រោយពីការចាប់ផ្តល់ដំណាក់កាលទី ២ នៅពេលបានទទួលព័ត៌មាន ឬក៏ពាក្យបណ្តឹង តវ៉ាណាមួយ ពីណាមួយ ដែលទាក់ទងទៅនឹងករណីមិនគោរព អនុវត្តតាមប្រការណាមួយនៃ ឧបសម្ព័ន្ធនេះ ឬក៏ប្រការផ្សេង ៗ ដែលពាក់ព័ន្ធ អ៊ុនតាក់ត្រូវធ្វើការស៊ើបអង្កេតតាមរូបភាពមួយដែល ខ្លួនយល់ថា សមស្រប ។ នៅពេលដែលការស៊ើបអង្កេតប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះបណ្តឹងតវ៉ា របស់ភាគីណាមួយ ភាគីនោះនឹងត្រូវស្នើសុំឱ្យផ្តល់ បុគ្គលិករបស់ខ្លួនជូនដំណើរអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់អ៊ុនតាក់។ លទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតបែបនេះ នឹងត្រូវបញ្ជូនដោយអ៊ុនតាក់ទៅឱ្យភាគីដែលប្តឹងតវ៉ា និង ភាគីដែលត្រូវគេប្តឹងនោះ ហើយបើចាំបាច់ទៅឱ្យ អេសអិនស៊ី ។

២. អ៊ុនតាក់ក៏នឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេត ដោយគំនិតផ្តើមខ្លួនឯងផ្ទាល់ដែរ ក្នុងករណីផ្សេងៗទៀត នៅពេលដែលខ្លួនមានហេតុផល និងជឿ ឬសង្ស័យថា ការរំលោភលើឧបសម្ព័ន្ធនេះ ឬ ប្រការទាក់ ទងផ្សេង ៗ ទៀតអាចកើតមាន ។

ការដោះលែងឈ្មើសឹក

ផ្នែកយោធានៃអ៊ុនតាក់នឹងជួយឧបត្ថម្ភដល់គណៈកម្មការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិតាម សំណូមពរ ក្នុងការបំពេញភារកិច្ចរបស់អង្គការនេះ ទាក់ទងនឹងការដោះលែងឈ្មើសឹក ។ ការធ្វើ មាតុភូមិនិរន្តរ៍ និង ការតាំងទីលំនៅជាថ្មីនៃប្រជាជនកម្ពុជា ផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងផ្នែកយោធានៃ អ៊ុនតាក់ នឹង ជនផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងកម្ពុជា ដែលអនុវត្តទៅស្របនឹងមាត្រា ១៩ និង ២០ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ជាពិសេសការបោសសំអាតមិនចេញពីផ្លូវធ្វើមាតុភូមិនិរន្តរ៍ និងមណ្ឌលទទួល និង តំបន់តាំងទីលំនៅ ថ្មី ព្រមទាំងការការពារមណ្ឌលទទួលជនភៀសខ្លួនផង ។

ការបោះឆ្នោត

១. សភាធម្មនុញ្ញដែលមានលើកឡើងនៅក្នុងមាត្រា ១២ នៃកិច្ចព្រមព្រៀង ត្រូវមានសមាជិក ចំនួន១២០ នាក់ ។ នៅឱ្យក្នុងរយៈពេល ៣ខែ ចាប់ពីពេលបោះឆ្នោតសភាធម្មនុញ្ញត្រូវបំពេញភារកិច្ច របស់ខ្លួនក្នុងការធ្វើសេចក្តីព្រាង ហើយអនុម័តរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយរបស់កម្ពុជា និងប្រែក្លាយ ខ្លួនឯងឱ្យ ទៅជាសភានីតិបញ្ញត្តិមួយដែលនឹងត្រូវបង្កើតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្មីមួយឡើង ។

២. ការបោះឆ្នោតដែលមានលើកឡើងនៅក្នុងមាត្រា ១២ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងត្រូវប្រព្រឹត្តទៅនៅ ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ស្របតាមប្រព័ន្ធតំណាងសមាមាត្រតាមខេត្ត ដោយផ្អែកទៅលើបញ្ជីរាយនាម របស់បេក្ខជនដែលស្នើឡើងដោយបណ្តាគណបក្សនយោបាយ ។

៣. ជនជាតិកម្ពុជាទាំងអស់ រួមទាំងអ្នកដែលនៅពេលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានត្រូវចុះហត្ថលេខា គឺជាជនភៀសខ្លួន និង ជាជនផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងកម្ពុជា ត្រូវមានសិទ្ធិ សេរីភាព និងឱកាសដូចគ្នាដើម្បីចូលរួមក្នុងដំណាក់កាលបោះឆ្នោត ។

៤. អ្នកទាំងឡាយណា ដែលមានអាយុគ្រប់ដប់ប្រាំបីឆ្នាំ នៅក្នុងពេលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឬ ក៏ទើបតែដល់អាយុ ១៨ ឆ្នាំ នៅក្នុងរយៈពេលនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយ ឬមួយបានកើតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឬមួយជាកូនរបស់អ្នកដែលបានកើតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា នឹងត្រូវមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោត ។

៥. គេអាចបបង្កើតគណបក្សនយោបាយ ដោយអ្នកដែលមានឈ្មោះបោះឆ្នោតមួយក្រុមមានមនុស្សចំនួន ៥០០០ នាក់ ។ កម្មវិធីនយោបាយរបស់គណបក្ស ត្រូវសមស្របជាមួយគោលការណ៍ និងទិសដៅនៃកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីអំពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយ ។

៦. ដើម្បីឈរឈ្មោះឱ្យគេបោះឆ្នោតជាសមាជិកសភាធម្មនុញ្ញ បេក្ខជនត្រូវបង្ហាញសមាជិតភាពនៃគណបក្សរបស់ខ្លួន។ គណបក្ស នយោបាយ ត្រូវបង្ហាញបញ្ជីរាយនាមបេក្ខជន ដែលឈរឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដែលបានចុះឈ្មោះហើយ ។

៧. គណបក្សនយោបាយ ហើយនិងបេក្ខជនត្រូវមានឈ្មោះចុះក្នុងបញ្ជីដើម្បីឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត ។ អ៊ិនតាក់ត្រូវបញ្ជាក់ថា គណបក្សនយោបាយ និងបេក្ខជន មានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យត្រឹមត្រូវដូចដែលបានកំណត់ហើយដើម្បីឱ្យគេចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោត។ ការគោរពតាមយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួន តាមបត្យានសីលធម៌មួយដែលកំណត់ឡើងដោយអ៊ិនតាក់ដោយមានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹង អេសអិនស៊ីផងនេះ ត្រូវធ្វើជាលក្ខខណ្ឌមួយសម្រាប់ការចូលរួមបោះឆ្នោតនេះ ។

៨. ការបោះឆ្នោត នឹងត្រូវធ្វើដោយសន្តិកឆ្នោតសំងាត់ ដោយមានការរៀបចំសម្រាប់ជួយដល់អ្នកណាដែលពិការ ឬ ក៏មិនចេះអាន ឬ មិនចេះសរសេរ ។

៩. សេរីភាពក្នុងការនិយាយស្តី ក្នុងការប្រជុំគ្នា ហើយនិងក្នុងការធ្វើដំណើរ ត្រូវបានគោរពទាំងស្រុង ។ រាល់គណបក្សនយោបាយ ដែលបានចុះឈ្មោះហើយ អាចប្រើប្រាស់ប្រាស្រ័យទាក់ទងបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវនូវបណ្តាញយោសនា រួមមានសារព័ត៌មាន ទូរទស្សន៍ ហើយនិង វីទេយូ ។

ការធ្វើមាតុភូមិនិរុត្តន៍ជនភៀសខ្លួន និងជនផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែង កម្ពុជា

សេចក្តីផ្តើម

១. ជាភាគមួយនៃដំណោះស្រាយនយោបាយរួមនោះ ចាំបាច់ត្រូវផ្តល់ជំនួយឧបត្ថម្ភគ្រប់បែបយ៉ាងដល់ ជនភៀសខ្លួន និង ជនផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងកម្ពុជា ក៏ដូចជាដល់បណ្តាប្រទេសដែលផ្តល់ជំរកបណ្តោះអាសន្ន និងប្រទេសជាប្រភពដើមនៃជនភៀសខ្លួនដើម្បីសម្រួលដល់ការវិលត្រឡប់ដោយស្ម័គ្រ

ចិត្ត ដោយសន្តិវិធី និងមានរបៀបរៀបរយរបស់ជនភៀសខ្លួន និងជនផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងកម្ពុជាគ្រប់រូប ។ គេក៏ត្រូវធានារ៉ាប់រងផងដែរ ថានឹងមិនមានបញ្ហាសេសសល់ណាឡើយ សម្រាប់ប្រទេសដែលផ្តល់ជំរកបណ្តោះអាសន្ននោះ។ ប្រទេសជាប្រភពដើមនៃជនភៀសខ្លួន ដោយមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះប្រជាជនរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ ត្រូវទទួលយកការវិលត្រឡប់របស់ពួកគេ នៅពេលណាមានលក្ខណៈអំណោយផលហើយនោះ។ បណ្តាលក្ខណៈដែលសម្រួលឱ្យការវិលត្រឡប់នៃជនភៀសខ្លួន និងជនផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែង។

២. ការកិច្ចកសាងប្រជាជនកម្ពុជាទាំងវិញ តម្រូវឱ្យគេគ្រប់គ្រង ប្រើប្រាស់រាល់ធនធាន ខាងកម្លាំងមនុស្ស និង ធម្មជាតិទាំងអស់របស់ប្រទេសនេះ ។ ដើម្បីសម្រេចគោលដៅនេះ ការវិលត្រឡប់ទៅកាន់ទីកន្លែងដែលជនជាតិកម្ពុជាជ្រើសរើសដោយខ្លួនឯងពេលវិលពីទីជំរកបណ្តោះអាសន្នរបស់ពួកគេ និង ពីទីកន្លែងដទៃទៀតនៅក្រៅប្រទេស ដែលជាដើមកំណើតរបស់ពួកគេនោះ គឺជាការរួមវិភាគទានមួយដ៏សំខាន់ ។

៣. គេត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីធានាថា លក្ខណៈសម្បត្តិដែលបាននាំឱ្យមានជនភៀសខ្លួន និង ជនផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងកម្ពុជាមួយចំនួនធំ បានទៅស្វែងរកទីជំរកនៅក្នុងបណ្តាប្រទេសដទៃទៀតនោះ មិនកើតមានសាជាថ្មីឡើយ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ជនភៀសខ្លួន និងជនផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងមានបំណងនឹងអាចវិលត្រឡប់ដោយភ្លាម ៗ ខ្លួនឯងទៅកាន់មាតុភូមិរបស់ពួកគេវិញ។

៤. ត្រូវមានការគោរពទាំងស្រុងចំពោះសិទ្ធិមនុស្ស និង សេរីភាពជាមួយដ្ឋានរបស់ជនកម្ពុជាគ្រប់រូប រួមទាំងសិទ្ធិមនុស្ស និង សេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ជនភៀសខ្លួន និង ជនផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងដែលបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់មាតុភូមិវិញផង ដោយទទួលស្គាល់ដល់សិទ្ធិរបស់ពួកគេ ដើម្បីរស់នៅដោយសន្តិភាព និង សន្តិសុខ ដោយគ្មានការសំឡេងកំហែង ឬ បង្ខិតបង្ខំអ្វីទាំងអស់ ។ សិទ្ធិទាំងនោះនឹងរួមមានក្នុងចំណោមសិទ្ធិដទៃទៀត សេរីភាព ក្នុងការធ្វើដំណើរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា សិទ្ធិជ្រើសរើសលំនៅដ្ឋាន និងប្រកបមុខរបរការងារ ហើយនិងសិទ្ធិក្នុងការមានកម្មសិទ្ធិ។

៥. សមស្របទៅតាមដំណោះស្រាយនយោបាយរួម គេត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីបង្កើតក្នុងពេលជាមួយគ្នា នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានូវលក្ខណៈសម្បត្តិខាងនយោបាយ សេដ្ឋកិច្ច និង សង្គម ដែលមានសម្រួលដល់ការវិលត្រឡប់ និង ការចូលមករស់នៅវិញដោយសុខដុមរមនានៃជនភៀសខ្លួន និង ជនផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងកម្ពុជា ។

៦. ដើម្បីធានាឱ្យជនភៀសខ្លួន និង ជនផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងកម្ពុជាបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតការធ្វើ មាតុភូមិនិរវត្តន៍ដោយទ្រង់ទ្រាយធំ ត្រូវចាប់ផ្តើម និង បញ្ចប់ឱ្យបានឆាប់រហ័សបំផុត តាមដែលអាចធ្វើបានដោយគិតគូរទៅដល់រាល់កត្តានយោបាយ មនុស្សធម៌ ភស្តុតាង ដឹកជញ្ជូនបច្ចេកទេស

សង្គមកិច្ច សេដ្ឋកិច្ច ដែលពាក់ព័ន្ធ និង ដោយរួមសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់។

៧. ការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ជនភៀសខ្លួន និង ជនផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងកម្ពុជា ត្រូវធ្វើឡើងដោយស្ម័គ្រចិត្ត ហើយការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគេត្រូវឈរទាំងស្រុងលើការគ្រប់គ្រងនូវសភាពការណ៍ជាក់ស្តែង ។ ការជ្រើសរើសទីដៅនៅខាងក្នុងប្រទេសកម្ពុជា គប្បីជាសិទ្ធិជ្រើសរើសរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗ។ គេត្រូវរក្សាការឯកភាពរបស់គ្រួសារនីមួយៗ ។

៨. ស្របនឹងការគោរពចំពោះបណ្តាគោលការណ៍នៃអធិបតេយ្យភាពជាតិ ក្នុងប្រទេសដែលបានផ្តល់ជំរកបណ្តោះអាសន្ន និង ប្រទេសជាប្រភពដើម ហើយដោយមានសហប្រតិបត្តិការ យ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រទេស ដែលបានផ្តល់ជំរកបណ្តោះអាសន្ន និងប្រទេសជាប្រភពដើមផងគេត្រូវធានាឱ្យឧត្តមស្នងការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួន គណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិ ព្រមទាំងអង្គការអន្តរជាតិដទៃទៀតដែលពាក់ព័ន្ធបាន ជួបប្រាស្រ័យយ៉ាងពេញលេញជាមួយជនភៀសខ្លួន និងជនផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងកម្ពុជាទាំងអស់ ដើម្បីឱ្យបណ្តាភ្នាក់ងារទាំងនោះ ធ្វើការជំរឿនប្រជាជន ស្វែងរកញាតិគ្រួសារ ផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះផ្នែកពេទ្យ ចែកចាយស្បៀងអាហារ ព្រមទាំងធ្វើសក្ខីភាពផ្សេងៗទៀត ដែលចាំបាច់បំផុតដល់ការបំពេញភារកិច្ច និងការទទួលខុសត្រូវខាងផ្នែកប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេ ។ គេត្រូវអនុញ្ញាតឱ្យមានការជួយប្រាស្រ័យទាក់ទងបែបនេះផងដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីឱ្យបណ្តាអង្គការអន្តរជាតិដែលពាក់ព័ន្ធអាចអនុវត្តភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវជាទម្លាប់របស់គេ ខាងការតាមដានកិច្ចខាងប្រតិបត្តិការ ។

៩. នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃដំណោះស្រាយនយោបាយរួម បណ្តាហត្ថលេខីធ្វើការកត់សម្គាល់ដោយសេចក្តីពេញចិត្តថា លោកអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រគល់ឱ្យឧត្តមស្នងការដ្ឋានអង្គការសហប្រជាជាតិ សម្រាប់ជនភៀសខ្លួន UNHCR នូវតួនាទីដឹកនាំ និងសំរេចសម្រួលក្នុងបណ្តាអង្គការអន្តររដ្ឋាភិបាល ដែលជួយឧបត្ថម្ភដល់ការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍និង ផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះដល់ជនភៀសខ្លួន និង ជនផ្លាស់ទីកន្លែងកម្ពុជា ។ បណ្តាហត្ថលេខីរំពឹងថា អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដទៃទៀតនឹងធ្វើការសំរេចសម្រួលការងាររបស់ខ្លួនឱ្យបានច្រើនបំផុតជាមួយ UNHCR សម្រាប់ជនភៀសខ្លួន និង ជនផ្លាស់ទីកន្លែងកម្ពុជា ។

១០. ក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់ រដ្ឋាភិបាលនៃបណ្តាប្រទេសដែលជនភៀសខ្លួន និង ជនផ្លាស់ទីកន្លែងកម្ពុជា បានជ្រកកោនជាបណ្តោះអាសន្នព្រមទាំងបណ្តាប្រទេសដែលរួមចំណែកដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ និង ការចូលមករស់នៅវិញ នឹងមានបំណងតាមដានយ៉ាងជិតស្និទ្ធហើយជួយសម្រួលដល់ការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ នៃអ្នកដែលវិលត្រឡប់វិញនោះ ។ អង្គការចំពោះកិច្ចដើម្បីពិគ្រោះយោបល់ AD - HOC មួយត្រូវបង្កើតឡើងសម្រាប់រយៈពេលមួយជាក់លាក់ ដើម្បីគោលដៅនេះ ។ ឧត្តមស្នងការដ្ឋានអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួន គណៈកម្មការកាកបាទ

ក្រុមអន្តរជាតិ ព្រមទាំងអង្គការអន្តរជាតិដែលសមស្របដទៃទៀតក៏ដូចជាអ៊ុនតាក់ដែរ នឹងត្រូវអញ្ជើញឱ្យចូលរួមជាសមាជិកពេញ សិទ្ធិ ។

១១. ជំនួយឧបត្ថម្ភសម្រាប់រយៈពេលខ្លីដល់ការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ហើយដោយមានការតាមដានដ៏សមស្របផងនោះ ត្រូវផ្តល់ឱ្យដោយមិនលំអៀងដើម្បីជួយឱ្យបណ្តាគ្រួសារ និង បុគ្គលដែលវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញ អាចសាងជីវភាពរស់នៅរបស់គេបានដោយសុខដុមរមនា នៅក្នុងសង្គមរបស់ខ្លួន ។ វិធានការជាបណ្តោះអាសន្នទាំងនេះនឹងត្រូវកាត់បន្ថយជាបណ្តើរ ៗ ហើយ និងជំនួយវិញ សម្រាប់រយៈពេលវែងដោយកម្មវិធីកសាងឡើងវិញ ។

១២. អ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការចាត់ចែង ហើយនិងពិនិត្យមើលប្រតិការនៃការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ ចាំបាច់ត្រូវធានាថាលក្ខណសម្បត្តិសន្តិសុខសម្រាប់ការធ្វើដំណើរបស់ជនភៀសខ្លួន ហើយ និងជនផ្លាស់ទីកន្លែងត្រូវបានរៀបចំហើយ ។ នៅក្នុងន័យនេះ ជាការចាំបាច់ណាស់ដែលត្រូវកំណត់ឱ្យហើយស្រេចនូវចំណុចឆ្លងកាត់ព្រមដែន និង ផ្លូវធ្វើដំណើរដ៏សមស្រប ដោយត្រូវបោសសំអាតមិន និង គ្រោះថ្នាក់ផ្សេង ៗ ។

១៣. សហគមន៍អន្តរជាតិគួររួមរីករាយ ដោយសប្បុរសដល់សេចក្តីត្រូវការផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់កិច្ចប្រតិបត្តិការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍

បណ្តាគោលការណ៍សម្រាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយរបស់កម្ពុជា

១. រដ្ឋធម្មនុញ្ញ គឺជាច្បាប់កំពូលរបស់ប្រទេស ។ គេអាចធ្វើការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះបាន លុះត្រាតែមានរបៀបរបប ចាត់តាំងមួយទាក់ទងដល់ការរយល់ព្រមពីអង្គការនីតិបញ្ញត្តិ ឬ ក៏ដោយវិធីទាំងពីរនេះតែម្តង ។

២. ប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មី ៗ ប្រកបដោយសោកនាជកម្មនៅកម្ពុជា ទាមទារឱ្យវិធានការពិសេសដើម្បីធានាការការពារសិទ្ធិមនុស្ស ។ ហេតុដូច្នេះ រដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវរួមមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយអំពីសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាន នៅក្នុងនោះមានសិទ្ធិក្នុងការមានជីវិតរស់នៅ សេរីភាពរបស់បុគ្គល សន្តិសុខសេរីភាពក្នុងការធ្វើដំណើរ សេរីភាពក្នុងជំនឿសាសនា រួមប្រជុំគ្នា និងបង្កើតសហគមន៍ រួមមានគណបក្សនយោបាយ និង សហជីព ដំណើរការតុលាការត្រឹមត្រូវ និង ភាពស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ ការការពារកុំឱ្យមានការដកហូតកម្មសិទ្ធិដោយវិធីផ្តាច់ការ ឬ ការដកហូតកម្មសិទ្ធិឯកជនដោយគ្មានការសងជំងឺចិត្ត ជំងឺត្រឹមត្រូវ និង សេរីភាព ដោយគ្មានការប្រកាន់ប្រកាន់រើសអើងពូជសាសន៍ ជនជាតិ ជំនឿសាសនា ឬ ភេទឡើយ ។ រដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវហាមឃាត់នូវការអនុវត្តច្បាប់ឧក្រិដ្ឋកម្ម ដែលកើតឡើងក្នុងអតីតកាល។ សេចក្តីប្រកាស ត្រូវសមស្របទៅនឹងប្រការទាំងឡាយនៃសេចក្តីប្រកាសជាសកលទាំងឡាយនៃសេចក្តីប្រកាសជាសកលអំពីសិទ្ធិមនុស្ស ព្រមទាំងកិច្ចព្រមពៀងអន្តរជាតិដទៃទៀត ដែលពាក់ព័ន្ធ។ បុគ្គលដែលត្រូវរំលោភបំពាន មានសិទ្ធិប្តឹងទៅតុលាការដើម្បីកាត់សេចក្តី និងធ្វើឱ្យ គេគោរពសិទ្ធិទាំងអស់ ។